

1502901-32.2018.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2117598/2018 - 81º D.P. BELEM, 2527203 - 81º D.P. BELEM, 1995/18/345 - 81º D.P.

BELEM, 2117598 - 81º D.P. BELEM, 1995/18/345 - 81º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502901-32.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502901-32.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2117598/2018 - 81º D.P. BELEM, 2527203 - 81º D.P. BELEM, 1995/18/345 - 81º D.P.

BELEM, 2117598 - 81º D.P. BELEM, 1995/18/345 - 81º D.P. BELEM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO BATISTA DIAS e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

SONIA CATARINA SILVA e RENATO BATISTA DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas regras do artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 28 de novembro de 2018, por volta das 10h20, no Centro de Detenção Provisória de Belém I, localizado na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano nº 900, Belém, nesta cidade e Comarca da Capital, a ré trazia consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 2 tubos de creme dental, da marca Colgate, contendo 71,1 gramas de tetrahydrocannabinol, conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que o acusado RENATO BATISTA DIAS, concorreu para a prática do crime

descrito acima.

Segundo a denúncia, o acusado estava preso há mais de 20 anos, sendo certo que a ré, sua genitora, o visitava quinzenalmente e levava produtos de higiene pessoal. Ocorre que em outubro/2018 a ré visitou o filho, ora corréu, que a instruiu a receber duas encomendas que lhe seriam enviadas, via SEDEX, em nome de "Maria do Taboão da Serra", a acusada deveria após receber a primeira encomenda colocá-la em uma caixa e enviá-la ao réu, pelos CORREIOS, a segunda deveria ser entregue a ele por ocasião da visita.

A ré recebeu a primeira encomenda, verificou que se tratava de produtos de higiene pessoal e as enviou para o filho, ora réu. Após recebeu a segunda, abriu e verificou que eram produtos de higiene pessoal, de sorte que no dia da visita, colocou tais produtos junto com alguns alimentos e levou-os aos CDP; contudo, o agente penitenciário ao vistoriar o "jumbo" verificou que havia droga acondicionada no tubo de pasta de dente.

O réu foi notificado (fls. 111), a ré (fls. 98), apresentaram defesa preliminar (fls. 100/101 e 115) e a denúncia foi recebida (fls. 118). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi realizado o interrogatório dos réus.

O Ministério Público, em memoriais, requereu parcial procedência da ação, com a absolvição da ré nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e a condenação do réu nos termos da denúncia; quanto à pena, pretende a fixação acima do mínimo diante da reincidência e acréscimo por conta da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, sem aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei Antidrogas e imposição de regime fechado.

A Defesa da ré reiterou as alegações ministeriais, requerendo a absolvição da acusada.

A Defesa Constituída em favor do acusado pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente busca o direto ao recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de parcial provimento.

Absolvição da ré SONIA CATARINA SILVA.

Como bem salientado pelo representante do Ministério Público, não pode se asseverar, com a certeza necessária a exarar sentença condenatória de que a acusada, de forma livre e consciente levava drogas o centro prisional.

Desta forma, não havendo provas seguras, a absolvição se impõe.

Por outro lado, a condenação do réu é de rigor.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação (fls. 28/30), e exame químico toxicológico (fls. 130/132).

A autoria é certa.

Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação. Disse que estava esperando para receber o "jumbo" quando chegou uma requisição que ele seria levado à sala disciplinar, uma vez que havia drogas em seu "jumbo"; foi para sala disciplinar, somente após ficou sabendo que uma pessoa, que conhece, tentou despachar os produtos e não conseguiu, não sabia que havia drogas. Disse ainda que a pessoa que ocultou as drogas queria e conseguiu prejudicá-lo.

O agente penitenciário Charles Dias Aguirre, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou que ao vistoriar os produtos levado para o réu, observou que havia algo estranho no tubo de pasta de dente, por isso passou pelo raio-x de sorte que verificou-se que havia drogas.

Por sua vez o agente penitenciário Angelo Marcio dos Santos da Silva, confirmou os relatos de Charles asseverando que era ele quem estava operando o scanner.

Pois bem.

O acusado negou a acusação, mas sua negativa não convence.

Como bem observou o Parquet o acusado se valeu da bondade da própria mãe para que ela levasse a droga para ele no presídio.

Destaco que está muito claro que o acusado sabia que havia droga ocultada nos tubos

de creme dental.

Sua mãe deixou claro que foi ele quem a orientou de forma minuciosa, como proceder com as entregas das mercadorias que chegariam a casa dela.

O acusado disse à sua mãe que receberia ela duas encomendas e que cada uma deveria ser enviada de uma forma – uma pelos CORREIOS e outra deveria ser entregue pessoalmente no presídio; portanto ele sabia de tudo.

E suas tentativas de justificar o motivo pelo qual a remetente das encomendas não as enviou diretamente a ele não pode ser recepcionada, ora se referida pessoa era um “contato amoroso” dele não haveria óbice em inclui-la no rol de visitas, e inclusive solicitar visitas íntimas.

Ainda quanto ao não envio das encomendas pela remetente originária, o réu falou que ela não poderia fazê-lo porque “não são todas as pessoas que podem fazê-lo, apenas parentes”.

Ressalto que a despeito de não ser necessário fazer prova de direito, vez eu o juiz conhece do direito, em se tratado de direito estadual, estrangeiro ou consuetudinário deverá a parte provar o teor e a vigência. De fato, o acusado não juntou nenhum regulamento interno, portaria ou norma de presídio provando o alegado.

Convém ressaltar ainda, que o acusado se contradiz em seu depoimento, uma vez que falou que a remetente enviava cartas a ele, ora correspondências escritas são permitidas?

Por fim, a alegação defensiva de que o Ministério Público “não foi diligente” uma vez que, de posse dos dados da remetente das encomendas a casa da mãe do acusado, não a chamou em Juízo para depor, não deve ser recebida.

Ora, analisando os autos, percebe-se que tal testemunha, se depusesse, falando a verdade, isentaria o acusado da responsabilidade criminal; de fato produzir provas de inocência do acusado não é atribuição da acusação; andou mal a defesa nesta alegação.

Assim, a apreensão da droga, aliada às declarações dos agentes penitenciários, responsáveis pela localização da droga, bem como da mãe do réu, esclarecendo que foi ele quem a orientou levar as encomendas recebidas, concluo que estão comprovadas a materialidade e autoria, a condenação se impõe.

Passo a dosar a pena do réu.

Na primeira fase, tendo em vista o artigo 59 do Código Penal, levando em conta a personalidade do acusado, bem como as circunstâncias do crime – o acusado se valeu da boa vontade da própria mãe, pessoa idosa, que o visitava constantemente no presídio para levar-lhe droga, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal.

Assim, totalizando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 83) aumento a pena em 1/6, perfazendo 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira etapa há a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, uma vez eu o crime ocorreu no estabelecimento prisional, acrescido a pena de 1/6 totalizando 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa no mínimo legal.

Não há que se falar na diminuição da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de drogas, em razão da reincidência.

Observo que a utilização da reincidência como agravante genérica e circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem.

“A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes.” (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)

Pelo mesmo motivo, não se deve dizer que a pena deve ser substituída por restritiva de direitos, tampouco que ao réu seja fixado regime diverso do fechado.

Por tais motivos, torno sua pena definitiva em 7 anos, 11 meses e 8 dias de

reclusão e 793 dias-multa, no valor unitário mínimo, fixo-lhe o regime inicial fechado para o início do cumprimento de sua pena.

Não há que se falar na possibilidade da detração penal porque a matéria é afeta ao juízo das execuções. Ainda que o réu tenha cumprido parte de sua pena em regime cautelar, há necessidade de avaliação de critério subjetivo o que impede o juízo da condenação de analisar o fato em questão.

O réu respondeu ao processo solto, poderá recorrer da mesma forma.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para ABSOLVER a ré SONIA CATARINA SILVA, qualificada nos autos, da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 33, caput, c.c o artigo 40 inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e para CONDENAR o réu RENATO BATISTA DIAS, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso nas regras do artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11 343/06. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado e o réu poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, reservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Condene o acusado nas custas processuais na forma da lei.

P. I.C.

São Paulo, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA